



منصة Z draft للعقود والاستشارات الذكية
صياغة ومراجعة العقود القانونية والاستشارات الذكية بسهولة وموثوقية

عقد إيجار إداري

تاريخ التحرير: ١ أغسطس ٢٠٢٦

رقم العقد: ZD-RENT-ADM-2026-0001

بيانات المؤجر

صفة المؤجر	فرد
الاسم الكامل للمؤجر	أحمد محمود علي
الجنسية	مصري
الرقم القومي / جواز السفر	29001011234567
رقم الهاتف	01000000000
العنوان	القاهرة - جمهورية مصر العربية

بيانات المستأجر

صفة المستأجر	فرد
الاسم الكامل للمستأجر	شركة الرؤية للاستشارات
الجنسية	مصري
الرقم القومي / جواز السفر	29001011234567
رقم الهاتف	01000000000
العنوان	القاهرة - جمهورية مصر العربية

العين المؤجرة

المحافظة	الجيزة
المدينة / المركز	الشيخ زايد
الحي / المنطقة	الحي الأول
اسم الشارع	المحور المركزي
رقم القطعة	22
الدور	الخامس
رقم الوحدة	A-505
المساحة التقريبية بالمتر	١٣٠

تفاصيل الإيجار الإداري

موقع العين الإدارية	داخل برج إداري
اسم المشروع/البرج/المجمع الإداري	برج الأعمال
نوع الاستخدام الإداري	مكتب إداري
وصف النشاط الإداري المحدد	استشارات إدارية
يسمح باستقبال عملاء/زوار وفق لوائح المبنى	نعم
يسمح بلافتة تعريفية بعد الموافقات اللازمة	لا

الغرض والمدة

تاريخ بداية الإيجار	١ أكتوبر ٢٠٢٦
تاريخ نهاية الإيجار	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٨
مدة العقد	٢
وحدة المدة	سنة
السماح بالتأجير من الباطن	غير مسموح
سياسة التجديد	بعقد أو اتفاق جديد
مدة الإخطار قبل عدم التجديد (يوم)	٣٠

القيمة والتأمين

القيمة الإيجارية الشهرية	٣٥,٠٠٠ جنيه مصري
يوم استحقاق الإيجار من كل شهر	٥
طريقة السداد	تحويل بنكي
اسم البنك	بنك مصر
رقم الحساب البنكي	00987654321
هل يوجد مبلغ تأمين؟	نعم
قيمة التأمين	٧٠,٠٠٠ جنيه مصري
مدة رد التأمين بعد التسليم (يوم)	١٥
هل توجد زيادة دورية؟	نعم
نسبة الزيادة السنوية %	١٠
نوع الزيادة	بسيطة

الشروط العملية

إضافة تعويض عن التأخير	نعم
قيمة التعويض اليومي	٧٥٠ جنيه مصري
الإجراء عند التأخر	إنذار كتابي
المحكمة المختصة	محاكم الجيزة

المادة الثانية: التمهيد

لما كان الطرف الأول مالكا للوحدة المؤجرة المبينة بهذا العقد، أو صاحب حق قانوني يخول له تأجيرها، ورغب في تأجيرها، ورغب الطرف الثاني في استئجارها استعمالها في الغرض المبين بهذا العقد، وأقر كل من الطرفين بكامل أهليته القانونية للتعاقد والتصرف، وبسالمه إرادته وخلوها من عيوب الرضا المقررة قانوناً، فقد اتفقت إرادتهما على إبرام هذا العقد، والتزما بتنفيذ جميع أحكامه وشروطه بحسن نية ووفقاً لأحكامه وأحكام القانون.

ومفسراً لجميع أحكامه، وتكون له ذات الحجية القانونية.

ومكمال ويُعد هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد،

المادة الثالثة: محل العقد

بموجب هذا العقد، أجز الطرف الأول (المؤجر) إلى الطرف الثاني (المستأجر) العين المؤجرة المبينة أوصافها بالمادة الرابعة من هذا العقد، بجميع ملحقاتها ومرافقها، وبما يرتبط بها من حقوق الارتفاق اللازمة لانتفاع بها، وذلك استعمالها في الغرض المحدد بهذا العقد، طوال مدة الإيجار المتفق عليها، مقابل الأجرة المبينة بهذا العقد، ووفقاً لجميع أحكامه وشروطه.

وال يترتب على هذا العقد نقل ملكية العين المؤجرة أو إنشاء أو نقل أو تقرير أي حق عيني عليها لصالح الطرف الثاني، وإنما ينشئ للطرف الثاني حقاً شخصياً في الانتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة سريان هذا العقد، وفي الحدود ووفقاً لأحكام هذا العقد وأحكام القانون.

المادة الخامسة: مدة الإيجار

اعتباراً من (تاريخ بداية الإيجار) وتنتهي في (تاريخ انتهاء الإيجار) 1،

مدة العقد: مدة هذا العقد هي (عدد السنوات أو الشهور)، تبدأ

ويلتزم الطرفان بأحكامه طوال هذه المدة، وال يجوز تعديلها أو مدتها أو تقصيرها إل بموجب اتفاق كتابي صريح موقع من الطرفين.

2. انتهاء العقد: ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته المحددة، دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر، ويلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى الطرف الأول (المؤجر) وفقاً لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 14 من هذا العقد، وذلك في تاريخ انتهاء

مدته، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

3. تجديد العقد: ال يتجدد هذا العقد تلقائياً أو ضمناً، وال ينشأ أي تجديد أو امتداد للعلاقة الإيجارية إل بموجب اتفاق كتابي مستقل موقع من الطرفين، سواء قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها، يحدد مدة التجديد والقيمة الإيجارية وسائر الشروط المتفق عليها، وال يُعتد بأي اتفاق شفهي أو بأي تصرف يخالف ذلك.

وال يُعد استمرار الطرف الثاني في الانتفاع بالعين المؤجرة، أو سداده لأجرة، أو قبول الطرف الأول ألي مبالغ مالية بعد انتهاء مدة العقد، بذاته،

دليال على تجديد هذا العقد أو امتداده أو إنشاء علاقة إيجارية جديدة، ما لم يوجد اتفاق كتابي صريح موقع من الطرفين.

(فقرة اختيارية - إذا اتفق الطرفان على جواز انتهاء عقد الإيجار قبل ميعاده)

(30يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل موعد الإنهاء بمدة ال تقل عن) يوماً، مع الالتزام بسداد جميع الحقوق والالتزامات المستحقة حتى تاريخ الإنهاء، ورد العين المؤجرة وفقاً لأحكام هذا العقد، وأداء مقابل الإنهاء المبكر المتفق عليه وقدره (تعويض عن الانهاء المبكر) جنيهاً مصرياً، وذلك ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، وال يخل الإنهاء المبكر بأي حقوق أو التزامات نشأت ألي من الطرفين قبل تاريخ الإنهاء.

شغال للعين المؤجرة أو استمر في الانتفاع بها بعد انتهاء العالقة 4. البقاء في العين المؤجرة بعد انتهاء العقد: إذا بقي الطرف الثاني فوراً، كما يلتزم بأداء تعويض اتفاقي قدره

الإيجارية دون سند قانوني أو موافقة كتابية صريحة من الطرف الأول، التزم بإخلائها اعتباراً من اليوم التالي

٥ (تعويض يومي إذا لم يخرج المستأجر بعد انتهاء مدة العقد) جنيهاً مصرياً عن كل يوم تأخير في الإخلال، وذلك انتهاء العالقة الإيجارية وحتى تاريخ الرد الفعلي للعين المؤجرة، دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بالإخلال أو بالتعويض عن (من هذا العقد 15. أي أضرار أخرى يجيزها القانون، مع مراعاة أحكام المادة)

وال يترتب على استئام الطرف الأول أي مبالغ مالية، أو تقاضيه التعويض الاتفاقي، أو تأخره في اتخاذ إجراءات الإخلال، أو استمرار

قبوال باستمرار الحياة أو شغل الطرف الثاني للعين المؤجرة، قيام عالقة إيجارية جديدة أو تجديد هذا العقد أو امتداده أو اعتبار ذلك تنازل عن أي حق من حقوق الطرف الأول، ما لم يوجد اتفاق كتابي صريح موقع من الطرفين.

5. انتقال ملكية العين المؤجرة: إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى الغير أثناء سريان هذا العقد ألي سبب، فال يترتب على ذلك انتهاء هذا العقد أو انقضاؤه، ويحل الخلف الخاص محل الطرف الأول (المؤجر) في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد، وذلك في الحدود ووفقاً لأحكام المقررة قانوناً، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للطرف الثاني (المستأجر) قبل انتقال الملكية.

ويلتزم الطرف الأول، كلما كان ذلك ممكناً، بإخطار الطرف الثاني كتابةً بانتقال ملكية العين المؤجرة وبيانات المالك الجديد، ويُعد وفاء الطرف الثاني بالأجرة للطرف الأول مبرراً لدمته إلى حين تمام هذا الإخطار، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

المادة السادسة: استعمال العين المؤجرة والغرض من الإيجار

مقراً إدارياً لمزاولة النشاط الآتي (اسم النشاط) 1،

الغرض من الإيجار: استأجر الطرف الثاني (المستأجر) العين المؤجرة الستعمالها

ويلتزم بقصر الانتفاع بها على هذا النشاط طوال مدة سريان هذا العقد، وال يجوز له تغيير النشاط، أو إضافة أي نشاط آخر، أو استعمال العين المؤجرة في غير الغرض المحدد بهذا العقد، أو بما يخالف طبيعتها كوحدة إدارية، أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو التراخيص أو الاشتراطات المنظمة لذلك، إل بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول (المؤجر)، واستيفاء جميع التراخيص والموافقات والاشتراطات التي تفرضها القوانين أو الجهات المختصة.

استعمالاً مشروعاً يتفق مع طبيعتها كوحدة إدارية 2. حدود الانتفاع بالعين المؤجرة: يلتزم الطرف الثاني باستعمال العين المؤجرة والغرض المؤجرة من أجله، وبالمحافظة عليها وعلى جميع ملحقاتها ومرافقها وتجهيزاتها، وبذل عناية الشخص المعتاد في استعمالها وصيانتها في الحدود الملقاة على عاتقه بموجب هذا العقد، والامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بها أو بالعقار أو بالأجزاء المشتركة، كما يلتزم بمراعاة جميع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للنشاط محل الإيجار.

3. التنازل عن العقد والتأجير من الباطن: ال يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد أو عن أي حق ناشئ عنه، أو تقرير أي حق للغير يتعلق بالانتفاع بالعين المؤجرة، أو تأجيرها من الباطن، كلياً أو جزئياً، أو تمكين الغير من شغلها أو الانتفاع بها أو استغلالها بأي صورة كانت، بمقابل أو بغير مقابل، إل بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون إخلال بما قد يوجبه القانون من موافقات أو إجراءات أخرى.

مقراً قانونياً أو إدارياً للنشاط المحدد بهذا العقد،

مقراً للنشاط: يجوز للطرف الثاني اتخاذ العين المؤجرة

4. استعمال العين المؤجرة

واستخراج أو تعديل السجل التجاري أو البطاقة الضريبية أو التراخيص أو التصاريح أو القيد لدى الجهات المختصة، وذلك في حدود النشاط المتفق عليه ووفقاً لأحكام القانون وبما ال يخالف شروط هذا العقد.

مقراً ألي نشاط آخر، أو استخراج أي ترخيص أو قيد يتعلق بنشاط مغاير، إل بعد الحصول على وال يجوز استعمال العين المؤجرة موافقة الطرف الأول متى كانت الزمة قانوناً أو بموجب هذا العقد.

مقراً قانونياً أو إدارياً للنشاط، أو استخراج أي تراخيص أو سجلات أو بطاقات أو قيود مرتبطة بها،

وال يترتب على اتخاذ العين المؤجرة

أي حق للطرف الثاني في البقاء بالعين المؤجرة بعد انتهاء هذا العقد أو فسخه أو انقضائه ألي سبب.

5. الالتزام بلوائح العقار أو المشروع الإداري: إذا كانت العين المؤجرة تقع داخل برج إداري أو مشروع إداري أو مجمع إداري أو مبنى متعدد الاستخدامات أو عقار يخضع لإدارة أو اتحاد شاغلين أو لشركة إدارة، التزم الطرف الثاني بجميع اللوائح والتعليمات والقرارات المنظمة للاستعمال العين المؤجرة والأجزاء المشتركة، بما في ذلك ضوابط الأمن والسلامة، وتنظيم دخول الزائرين، واستعمال المصاعد والمرافق المشتركة، وأعمال النظافة والصيانة، وأماكن انتظار السيارات، والالفتات، وغيرها من التعليمات الصادرة عن الجهة المختصة، وذلك بالقدر الذي ال يتعارض مع أحكام هذا العقد أو القواعد القانونية الآمرة.

ويتحمل الطرف الثاني وحده جميع الرسوم والغرامات والجزاءات والتعويضات والآثار القانونية أو المالية التي تترتب على مخالفته لتلك اللوائح أو بسبب أفعاله أو أفعال تابعيه أو العاملين لديه أو الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول العين المؤجرة أو الانتفاع بها بسبب نشاطه.

6. مخالفة الغرض من الإيجار أو حدود الانتفاع: يـُعد استعمال العين المؤجرة في غير النشاط المحدد بهذا العقد، أو تغيير النشاط أو إضافة نشاط آخر دون الحصول على الموافقات اللازمة، أو استعمالها بما يخالف طبيعتها كوحدة إدارية، أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح إخلالاً جوهرياً يخول الطرف الأول أو التراخيص أو الاشتراطات المنظمة للنشاط، أو مخالفة أي حكم جوهري من أحكام هذه المادة، التمسك بأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 من هذا العقد، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بإزالة المخالفة، أو وقف آثارها، أو المطالبة بالتعويض عن

جميع الأضرار والخسائر التي تلحق به وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

(فقرة اختيارية - إذا كان النشاط يستلزم اشتراطات خاصة للسلامة أو الدفاع المدني)

7. اشتراطات السلامة والدفاع المدني: إذا كان النشاط الممارس بالعين المؤجرة يستلزم، وفقاً للقوانين أو اللوائح أو قرارات الجهات المختصة، الالتزام باشتراطات أو تجهيزات خاصة تتعلق بالدفاع المدني أو السلامة والصحة المهنية أو الوقاية من الحريق أو أنظمة الإنذار أو مخارج الطوارئ أو غيرها من الاشتراطات الفنية أو التنظيمية، التزم الطرف الثاني باستيفاء جميع تلك الاشتراطات والحصول على التراخيص أو الموافقات اللازمة - إن وجدت - على نفقته الخاصة، كما يلتزم بالمحافظة على صالحة تلك التجهيزات طوال مدة هذا العقد.

وال يجوز للطرف الثاني إجراء أي تركيب أو تعديل أو إضافة تقتضيها تلك الاشتراطات إذا كان من شأنها التأثير على العين المؤجرة أو العقار أو المرافق المشتركة، وإل وفقاً لأحكام هذا العقد وبعد الحصول على الموافقات اللازمة متى كانت واجبة.

ويلتزم الطرف الثاني، كلما طلب منه الطرف الأول، بتقديم ما يفيد استيفاء الاشتراطات أو سريان التراخيص أو الموافقات المتعلقة بها، ويتحمل وحده جميع المسؤوليات والمخالفات والغرامات والتعويضات والآثار القانونية أو المالية الناشئة عن الإخلال بأي من الالتزامات الواردة في هذا البند.

المادة السابعة: مبلغ التأمين

مبلغ التأمين: اتفق الطرفان على أن يودع الطرف الثاني (المستأجر) لدى الطرف الأول (المؤجر) مبلغ تأمين وقدره (مبلغ التأمين) 1 جنيهاً مصرياً (فقط المبلغ بالاحرف جنيهاً مصرياً ال غير)، وذلك ضماناً لتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذا العقد، ويقر الطرف الأول باستالمه، أيًا كانت وسيلة السداد المتفق عليها بين الطرفين.

2. الغرض من مبلغ التأمين: يظل مبلغ التأمين مودعاً لدى الطرف الأول طوال مدة سريان هذا العقد، ويكون ضماناً لتنفيذ جميع التزامات الطرف الثاني الناشئة عن هذا العقد، بما في ذلك سداد الأجرة، وقيمة استهلاك المرافق والخدمات، والرسوم، والمصروفات، والتعويضات، وإصلاح ما يثبت من تلف أو ضرر بالعين المؤجرة أو ملحقاتها متى جاوز حدود الاستعمال المعتاد، وسداد أي التزام مالي آخر يستحق بموجب هذا العقد أو أحكام القانون.

وال يجوز للطرف الثاني المطالبة برد مبلغ التأمين أو أي جزء منه قبل انتهاء العالقة الإيجارية وتنفيذ جميع التزاماته الناشئة عن هذا العقد.

(فقرة اختيارية - شيكات الضمان)

إذا اتفق الطرفان على تقديم شيكات ضمان، يقر الطرف الثاني (المستأجر) بأنه سلم إلى الطرف الأول (المؤجر) عدد (عدد الشيكات) شيكات مسحوبة على بنك (اسم البنك)، بأرقام (أرقام الشيكات)، وقيمة كل منها (مبلغ الشيك)، أو بإجمالي مبلغ وقدره (اجمالي قيمة الشيكات)، وذلك على سبيل الضمان لتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد، وبصفة خاصة سداد الأجرة والمبالغ المستحقة والتعويضات والالتزامات المالية الأخرى، وال تعد هذه الشيكات وفاءً بأي مبلغ مستحق.

وال يجوز للطرف الأول تقديم أي من شيكات الضمان للحصول أو اتخاذ أي إجراء بشأنها إال عند تحقق سبب استحقاقها قانوناً وإخلال الطرف الثاني بالالتزامات المضمونة بها، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون، ودون إخلال بحقه في المطالبة بأي مبالغ أخرى مستحقة إذا تجاوزت قيمة الالتزامات قيمة شيكات الضمان.

وفي حالة استيفاء أي مبلغ من شيكات الضمان أو خصم أي جزء من مبلغ التأمين أثناء سريان هذا العقد، يلتزم الطرف الثاني، خلال عشرة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 10 أيام من تاريخ إخطاره بذلك، باستكمال مبلغ التأمين أو تسليم شيك أو شيكات ضمان بديلة بذات القيمة أو بالقيمة اللازمة

إخلالاً جوهرياً بأحكام هذا العقد يخول الطرف الأول مباشرة الحقوق الستكمال الضمان المتفق عليه، بحسب الأحوال، وإلّا عُذ ذلك المقررة له بموجب المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 من هذا العقد، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.

ويلتزم الطرف الأول برد شيكات الضمان أو ما تبقى منها إلى الطرف الثاني فور انقضاء جميع الالتزامات المضمونة بها، وبعد انتهاء العالقة الإيجارية ورد العين المؤجرة وتسوية جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاق كتابي يقضي بغير ذلك.

ويجوز للطرفين، عند رد شيكات الضمان أو إبراء الذمة النهائية، تحرير محضر تسوية أو مخالصة نهائية يثبت به أرقام الشيكات المرتدة وما يفيد استلامها، ويوقع عليه الطرفان، وذلك دون أن يكون تحرير هذا المحضر شرطاً لرد الشيكات أو النقصاء للالتزامات متى ثبت ذلك بأي وسيلة قانونية أخرى.

3. رد مبلغ التأمين: يلتزم الطرف الأول برد مبلغ التأمين أو المتبقي منه، بحسب الأحوال، خلال مدة ال تجاوز خمسة عشر (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 يوماً

من تاريخ انتهاء هذا العقد، وإخلال العين المؤجرة وردها وفقاً لأحكامه، وتقدير الطرف الثاني ما يفيد سداد أو تسوية جميع مستحقات المرافق والخدمات والرسوم المستحقة عن مدة انتفاعه بالعين المؤجرة، متى كانت تلك المخالصات أو التسويات متاحة بطبيعتها، وبعد التحقق من تنفيذ الطرف الثاني لجميع التزاماته الناشئة عن هذا العقد.

ويتم رد مبلغ التأمين دون أي فوائد أو عوائد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

4. حق الخصم من مبلغ التأمين: يجوز للطرف الأول أن يخصم من مبلغ التأمين جميع المبالغ المستحقة له بموجب هذا العقد، بما في ذلك الأجرة، وقيمة استهلاك المرافق والخدمات، والرسوم، والمصروفات، والتعويضات، وقيمة التلف أو الضرر غير الناشئ عن الاستعمال المعتاد، أو أي التزام مالي آخر مترتب في ذمة الطرف الثاني، ويلتزم الطرف الأول برد الرصيد المتبقي من مبلغ التأمين - إن وجد - ويقدم للطرف الثاني، بناءً على طلبه، بياناً بأوجه الخصم مؤيداً بما يتوافر من مستندات.

وإذا تجاوزت قيمة المستحقات مبلغ التأمين، التزم الطرف الثاني بسداد الفرق فور مطالبته به، وال يترتب على خصم مبلغ التأمين أو استنفاده سقوط حق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما يجاوز قيمته.

مستقال عن الأجرة وسائر الالتزامات المالية الناشئة عن هذا العقد، وال 15. استقلال مبلغ التأمين عن الأجرة: ي عد مبلغ التأمين ضمناً مقابل للأجرة المستحقة عن أي فترة إيجارية، أو خصمه منها، أو إجراء مقاصة عليه أثناء سريان هذا العقد، يجوز للطرف الثاني اعتباره ولو كانت العالقة الإيجارية في مراحلها الأخيرة، ويظل ملتزماً بسداد الأجرة وجميع الالتزامات المالية الأخرى في مواعيد استحقاقها حتى انتهاء العالقة الإيجارية ورد العين المؤجرة وتسوية جميع الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.

6. عدم جواز اعتبار مبلغ التأمين أو شيكات الضمان وفاءً بالالتزامات المالية: ال يجوز للطرف الثاني اعتبار مبلغ التأمين أو أي شيكات ضمان - إن وجدت - كلياً أو جزئياً وفاءً بالأجرة أو بأي مبلغ مستحق بموجب هذا العقد، كما ال يجوز له الامتناع عن سداد أي من التزاماته المالية أو تأجيل الوفاء بها استناداً إلى وجود مبلغ التأمين أو شيكات الضمان.

وال يحول وجود مبلغ التأمين أو شيكات الضمان - إن وجدت - دون حق الطرف الأول في المطالبة بالوفاء بجميع المبالغ المستحقة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية أو التمسك بالحقوق المقررة له بموجب هذا العقد أو القانون، كما ال يخل استعمال أي منهما بحقه في الرجوع على الطرف الثاني بما يجاوز قيمتهما من مبالغ أو تعويضات أو التزامات مالية أخرى.

المادة الثامنة: الأجرة وآلية سدادها

القيمة الإيجارية: اتفق الطرفان على أن تكون القيمة الإيجارية المستحقة عن كل (شهر / سنة) مبلغاً وقدره (مبلغ الإيجار) جنيهاً 1 مصرياً (فقط المبلغ بالاحرف جنيهاً مصرياً ال غير)، ويلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بسدادها في المواعيد ووفقاً لآلية السداد المنصوص عليها في هذا العقد.

اعتباراً من بداية 10. الزيادة الدورية (إن وجدت): إذا اتفق الطرفان على زيادة دورية في القيمة الإيجارية، تزداد الأجرة بنسبة (2) %

كل سنة إيجارية جديدة، وتحتسب الزيادة على آخر قيمة إيجارية مستحقة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

3. ميعاد استحقاق الأجرة: تستحق الأجرة مقدماً عن كل فترة إيجارية، ويلتزم الطرف الثاني بسدادها في موعد أقصاه يوم (اقصي تاريخ في الشهر لسداد الاجرة) من كل فترة إيجارية، وإذا صادف ميعاد الاستحقاق عطلة رسمية، امتد ميعاد السداد إلى أول يوم عمل تال لها.

آلية السداد: تـُسدّد الأجرة بإحدى وسائل السداد التي يتفق عليها الطرفان، وتشمل السداد النقدي بموجب إيصال موقع من الطرف 4 الأول، أو التحويل البنكي، أو الإيداع بالحساب البنكي، أو التحويل عبر المحافظ الإلكترونية، أو تطبيق إنستاباي، أو أي وسيلة سداد أخرى يتفق عليها الطرفان كتابةً، وال تُعدّ الأجرة مسددة إالّ بتمام استلام الطرف الأول لقيمتها، أو بقيدها في حسابه، أو بثبوت الوفاء بها وفقًا لوسيلة السداد المتفق عليها.

ويُعدّ إيصال السداد، أو إشعار التحويل، أو أي مستند صادر عن وسيلة السداد المتفق عليها، دليال على الوفاء بقيمة الأجرة في حدود المبلغ الثابت به، وذلك دون إخالل بوسائل الإثبات المقررة قانونًا.

التأخير في سداد الأجرة: إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد الأجرة أو أي جزء منها بعد حلول ميعاد استحقاقها، ومنح مهلة سماح 5 اضعاف الأجرة اليومية) جنيهاً مصرياً عن (3 أيام من تاريخ الاستحقاق دون تمام السداد، التزم بأداء تعويض اتفاقي قدره (7 قدرها) كل يوم تأخير، يبدأ احتسابه من اليوم التالي لنهاية مهلة السماح وحتى تمام السداد.

وال يحول استحقاق هذا التعويض دون حق الطرف الأول في المطالبة بالأجرة المستحقة، أو التمسك بأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 من هذا العقد

متى تحققت حالات الفسخ المنصوص عليها فيها، أو المطالبة بالتعويض عما يجاوز قيمة التعويض الاتفاقي إذا ثبت قانونًا أن الضرر الفعلي يجاوز قيمته، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

6. الالتزام بسداد الأجرة: يلتزم الطرف الثاني بسداد الأجرة كاملة في مواعيد استحقاقها، وال يجوز له الامتناع عن سدادها، أو حبسها، أو خصم أي جزء منها، أو إجراء مقاصة عليها، أو تعليق الوفاء بها بسبب أي نزاع يتعلق بتنفيذ هذا العقد، إالّ بموافقة كتابية صريحة من الطرف الأول أو بموجب حكم قضائي واجب النفاذ.

مستقال لتنفيذ التزامات الطرف الثاني، وال يجوز اعتباره وفاءً ويظل مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 7 من هذا العقد ضمناً

بالأجرة أو بأي التزام مالي آخر إالّ وفقًا لأحكام تلك المادة.

(فقرة اختيارية - إذا كانت الأجرة خاضعة لضريبة القيمة المضافة)

إذا كانت القيمة الإيجارية أو أي مبالغ مستحقة بموجب هذا العقد خاضعة لضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مماثلة تُفرض قانونًا، التزم الطرف الثاني بسداد الضريبة المستحقة بالإضافة إلى القيمة الإيجارية، وذلك وفقًا للنسبة المقررة قانونًا وقت استحقاقها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

ويلتزم الطرف الأول، متى كان خاضعًا قانونًا لأحكام الضريبة على القيمة المضافة، بإصدار الفاتورة أو المستند الضريبي الذي يوجبه القانون وتسليمه للطرف الثاني وفقًا لإجراءات والمواعيد المقررة قانونًا، وذلك دون إخالل بالالتزامات الضريبية المقررة قانونًا على أي من الطرفين.

المادة التاسعة: التزامات الطرف الثاني (المستأجر) والصيانة

1. المحافظة على العين المؤجرة: يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بالمحافظة على العين المؤجرة وجميع ملحقاتها ومرافقها وتجهيزاتها، واستعمالها بعناية الشخص المعتاد وبما يتفق مع النشاط المحدد بهذا العقد، والامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق ضرر بالعين المؤجرة أو

مسؤول عن جميع الأضرار الناشئة عن فعله أو إهماله أو عن فعل تابعيه أو بالعقار أو بالأجزاء المشتركة أو بالوحدات المجاورة، ويكون العاملين لديه أو من يسمح لهم باستعمال العين المؤجرة أو دخولها.

2. الصيانة والإصلاحات: يتحمل الطرف الثاني جميع أعمال الصيانة الدورية والبسيطة والإصلاحات الناتجة عن الاستعمال المعتاد للعين المؤجرة، ويلتزم بالمحافظة عليها وجميع ملحقاتها ومرافقها وتجهيزاتها بحالة صالحة للاستعمال طوال مدة العقد.

وال يمتد هذا الالتزام إلى أعمال الصيانة الجوهرية أو الإصلاحات الإنشائية أو معالجة العيوب الخفية أو أي عيوب غير ناشئة عن استعمال الطرف الثاني، والتي يلتزم بها الطرف الأول وفقًا لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 10 من هذا العقد، ما لم يكن سببها راجعًا إلى فعل الطرف الثاني أو إهماله أو مخالفته أحكام هذا العقد.

3. الإبلاغ عن الأعطال: يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول فور علمه بأي عيب أو تلف أو خلل جسيم يطرأ على العين المؤجرة أو مرافقها أو عناصرها الإنشائية أو تجهيزاتها الأساسية، متى كان من شأنه تعريضها للضرر أو زيادة جسامته.

وفي الحالات العاجلة التي يترتب على التأخير في الإبلاغ عنها احتمال تفاقم الضرر، كحالات تسرب المياه أو الأعطال الكهربائية فوراً بأي وسيلة اتصال سريعة متفق عليها بين الخطرة أو الحريق أو أي حالة مماثلة، يلتزم الطرف الثاني بإبلاغ الطرف الأول^{١٨} من هذا الطرفين، مثل الاتصال الهاتفي أو تطبيق واتساب أو غيرهما من وسائل الاتصال الواردة بالمادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) من هذا العقد، على أن يُتبع ذلك بالإخطار وفقاً لإجراءات المنصوص عليها بتلك المادة متى كان ذلك إلزامياً.

١٨

مسؤول عن جميع الأضرار التي تنشأ نتيجة تأخره أو امتناعه عن هذا الإخطار، متى ثبتت عاقلة السببية بين ذلك ويكون الطرف الثاني التأخير والضرر.

4. الالتزام بالقوانين واللوائح: يلتزم الطرف الثاني بجميع القوانين واللوائح والقرارات والاشتراطات المنظمة لمزاولة النشاط محل الإيجار، كما يلتزم بجميع اللوائح والتعليمات الصادرة عن إدارة العقار أو المبنى الإداري أو المجمع الإداري أو اتحاد الشاغلين - إن وجدت - وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا العقد أو القواعد القانونية الآمرة.

5. المسؤولية عن الأضرار والمخالفات: يتحمل الطرف الثاني وحده جميع الآثار القانونية والمالية المترتبة على استعماله للعين المؤجرة أو مباشرته للنشاط بها، ويلتزم بتعويض الطرف الأول عن جميع الأضرار والخسائر والمطالبات والغرامات والمصروفات التي تلحق به بسبب مخالفته لأحكام هذا العقد أو القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة، أو بسبب أفعال تابعيه أو العاملين لديه أو من يسمح لهم باستعمال العين المؤجرة أو دخولها.

6. المحافظة على العين المؤجرة والأجزاء المشتركة: يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على نظافة العين المؤجرة وجميع الأجزاء التي تقع تحت حيازته، وعدم إشغال الممرات أو المداخل أو المصاعد أو السلالم أو مخارج الطوارئ أو أماكن انتظار السيارات أو أي جزء من الأجزاء المشتركة بالمخالفة للقانون أو اللوائح إدارة العقار أو المبنى الإداري أو اتحاد الشاغلين - إن وجدت - كما يتحمل وحده جميع المخالفات والغرامات والمطالبات والتعويضات الناشئة عن مخالفة ذلك.

(فقرة اختيارية - إذا كانت طبيعة النشاط تستلزم استقبال العمال أو الزائرين)

إذا كانت طبيعة النشاط تستلزم استقبال العمال أو الزائرين أو المترددين على العين المؤجرة، يلتزم الطرف الثاني بتنظيم حركة الدخول والخروج، والمحافظة على نظافة العين المؤجرة ومحيطها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تكفل عدم إعاقة استعمال الأجزاء المشتركة أو الإضرار بباقي الشاغلين أو مرتادي العقار، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة.

١٩

إخلالاً جوهرياً يخول 7. الإخلال بالتزامات هذه المادة: أي من الالتزامات الجوهرية المنصوص عليها في هذه المادة الطرف الأول الحق في التمسك بأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 من هذا العقد، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بإزالة المخالفة، أو إصلاح الأضرار، أو المطالبة بالتعويض المستحق وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

المادة العاشرة: التزامات الطرف الأول (المؤجر) والصيانة الجوهريّة

1. تسليم العين المؤجرة: يلتزم الطرف الأول (المؤجر) بتسليم العين المؤجرة إلى الطرف الثاني (المستأجر) في الموعد المتفق عليه، بالحالة المبيّنة بهذا العقد، وبمحضر الاستالم والجرد - إن وجد - صالحة للانتفاع بالغرض المحدد بهذا العقد، وبجميع ملحقاتها وتجهيزاتها المتفق على تسليمها، وذلك ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

2. ضمان الانتفاع بالعين المؤجرة: يضمن الطرف الأول للطرف الثاني الانتفاع الهادئ بالعين المؤجرة طوال مدة هذا العقد، ويلتزم بعدم التعرض له في انتفاعه بها، كما يضمن عدم التعرض الصادر من تابعيه، ويضمن التعرض القانوني الصادر من الغير، وذلك كله وفقاً لأحكام القانون.

3. الصيانة الجوهريّة: يلتزم الطرف الأول بإجراء أعمال الصيانة الجوهريّة والإصلاحات الإنشائية اللازمة للمحافظة على سلامة العين المؤجرة وصالحيتها للانتفاع بالغرض المتفق عليه، متى كان سببها غير راجع إلى فعل أو إهمال الطرف الثاني أو تابعيه أو العاملين لديه أو المترددين على العين المؤجرة بسبب نشاطه، وذلك دون إخلال بما يلتزم به الطرف الثاني من أعمال الصيانة والإصلاحات التي تقع على عاتقه وفقاً لأحكام هذا العقد.

ويلتزم الطرف الأول، متى أخطر بوجود عيب أو خلل يستوجب الصيانة الجوهريّة، بالشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته دون تأخير غير مبرر، وبالسّعة التي تقتضيها طبيعة العيب ودرجة خطورته، وذلك بحسب ظروف كل حالة، وما لم يوجد مانع قانوني أو سبب أجنبي يحول دون ذلك.

4.الضرائب والالتزامات المالية:يتحمل الطرف الأول الضرائب العقارية والرسوم والالتزامات المالية التي يفرضها القانون على ملكية العين المؤجرة، بينما يتحمل الطرف الثاني جميع الضرائب والرسوم والالتزامات المالية التي تفرض بسبب نشاطه أو استغلاله للعين المؤجرة أو استخراج التراخيص أو السجلات أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لمباشرة نشاطه، وذلك كله وفقاً لأحكام القانون.

(فقرة اختيارية - التأمين على النشاط والمسؤولية المدنية)

إذا كانت طبيعة النشاط الممارس بالعين المؤجرة، أو القوانين أو اللوائح أو اشتراطات الجهات المختصة، أو اتفاق الطرفين، تستوجب وجود تغطية تأمينية، يلتزم الطرف الثاني (المستأجر)، وعلى نفقته الخاصة، بإبرام والحفاظ على سريان وثيقة أو وثائق التأمين اللازمة التي تغطي المخاطر المرتبطة بالنشاط الممارس بالعين المؤجرة، وبوجه خاص التأمين ضد الحريق والانفجار والمسؤولية المدنية تجاه الغير، وأي أخطار أخرى تفرضها طبيعة النشاط أو القوانين أو اللوائح أو الجهات المختصة، وذلك لدى شركة تأمين مرخص لها بمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية.

ويلتزم الطرف الثاني بتجديد وثائق التأمين طوال مدة العقد، وسداد أقساطها في مواعيدها، وتقديم ما يثبت سريانها إلى الطرف الأول كلما طلب ذلك.

وال يترتب على وجود هذه التغطية التأمينية إعفاء الطرف الثاني من أي مسؤولية أو التزام أو تعويض يترتب عليه بموجب هذا العقد أو القانون، كما لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن عدم كفاية التغطية التأمينية أو انتهاء سريانها أو رفض شركة التأمين صرف التعويض ألي سبب.

ويُعد عدم إبرام وثائق التأمين المنصوص عليها في هذه الفقرة، أو انقضاء سريانها دون تجديدها، أو عدم تقديم ما يثبت سريانها بعد إخلال جوهرياً بأحكام هذا العقد، يخول الطرف الأول مباشرة الحقوق المقررة له وفقاً لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)15من هذا ٍ إخطار الطرف الأول، العقد، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.

5.دخول العين المؤجرة إجراء الصيانة:إذا استلزمت أعمال الصيانة الجوهريّة أو الإصلاحات الإنشائية دخول العين المؤجرة، التزم الطرف الثاني بتمكين الطرف الأول أو من يفوضه من دخولها بعد إخطاره قبل موعد مناسب، على أن يتم ذلك - كلما أمكن - خلال أوقات العمل المعتادة، وبما لا يؤدي إلى تعطيل نشاط الطرف الثاني إلّ بالقدر اللازم لإجراء تلك الأعمال.

وفي حالات الخطر أو الضرورة أو ما يقتضي التدخل العاجل للحيلولة دون وقوع ضرر جسيم أو الحد من آثاره، يجوز للطرف الأول أو من يفوضه دخول العين المؤجرة دون انتظار الإخطار المسبق، على أن يقتصر ذلك على القدر اللازم لمواجهة حالة الضرورة، مع اتخاذ ما يلزم للمحافظة ع لى محتويات العين المؤجرة وعدم تعطيل نشاط الطرف الثاني إلّ بالقدر الذي تقتضيه الضرورة.

6.الإخلال بأحكام هذه المادة:إذا أخل أي من الطرفين بأي من الالتزامات الجوهريّة المنصوص عليها في هذه المادة، جاز للطرف المتضرر مطالبته بتنفيذ التزامه أو إزالة سبب الإخلال وفقاً لأحكام هذا العقد، وله التمسك بأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)15من هذا العقد متى توافرت شروطها، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بالتعويض أو بأي حقوق أخرى يقررها هذا العقد أو القانون.

المادة الحادية عشرة:التعديلات والتجهيزات والتحسينات بالعين المؤجرة

1.التجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط:يجوز للطرف الثاني (المستأجر)، وعلى نفقته الخاصة، إجراء أعمال التجهيز اللازمة لمباشرة النشاط المحدد بهذا العقد، بما في ذلك أعمال الديكور الداخلي، وتركيب الأثاث المكتبي، والقواطع الداخلية غير الإنشائية، وأجهزة الحاسب الآلي، وشبكات البيانات والاتصالات، ووحدات الإضاءة، وأنظمة التكييف الداخلية، وكاميرات المراقبة، وأنظمة الإنذار، وأنظمة التحكم في الدخول، وغيرها من التجهيزات التي تقتضيها طبيعة النشاط، وذلك بشرط ألّ يترتب على تلك الأعمال أي مساس بالعناصر الإنشائية للعين المؤجرة أو بالمرافق الرئيسية أو بالأجزاء المشتركة أو بحقوق باقي شاغلي العقار، وألّ تخالف القوانين أو اللوائح أو الاشتراطات الفنية أو تعليمات إدارة العقار أو المبنى أو المجمع الإداري - إن وجدت.

2.الأعمال التي تستوجب موافقة الطرف الأول:ألّ يجوز للطرف الثاني إجراء أي أعمال يترتب عليها تغيير في الهيكل الإنشائي للعين المؤجرة أو العقار، أو المساس بالعناصر المعمارية أو الواجهة الخارجية، أو إجراء تعديلات على المرافق الرئيسية أو الأنظمة الكهربائية أو الصحية أو الميكانيكية الأساسية أو أنظمة مكافحة الحريق أو الأنظمة المشتركة بالمبنى، أو أي أعمال ألّ يجوز قانوناً إجراؤها إلّ بمعرفة المالك أو بعد موافقته، إلّ بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون إخلال بالتزام الطرف الثاني بالحصول على جميع التراخيص أو الموافقات التي تفرضها القوانين أو اللوائح أو الجهات المختصة.

3.تنفيذ الأعمال والمسؤولية عنها:يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ جميع أعمال التجهيز أو التعديل وفقاً لأصول الفنية المتعارف عليها، وبواسطة جهات أو فنيين متخصصين متى اقتضت طبيعة العمل ذلك، ويتحمل وحده جميع التكاليف والمصروفات والرسوم والتراخيص والالتزامات المتعلقة بهذه الأعمال، كما يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أضرار أو مطالبات أو مخالفات تنشأ بسبب تنفيذها أو تشغيلها.

ويلتزم الطرف الثاني بعد الانتهاء من الأعمال بإزالة جميع المخلفات والأنقاض الناتجة عنها، والمحافظة على نظافة العين المؤجرة والأجزاء المشتركة، وإصلاح أي تلف يكون قد لحق بالعين المؤجرة أو بالعقار أو بالأجزاء المشتركة بسبب تنفيذ تلك الأعمال.

4. مصير التجهيزات والتحسينات عند انتهاء العقد: تظل المنقولات والتجهيزات القابلة للفصل دون إحداث ضرر بالعين المؤجرة أو العقار ملكاً للطرف الثاني، ويجوز له إزالتها عند انتهاء العالقة الإيجارية، بشرط إعادة العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها وقت التسليم، وإزالة جميع آثار التركيب أو التثبيت، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

أما التركيبات أو التحسينات أو الأعمال الثابتة التي لا يمكن فصلها إلا بإحداث ضرر بالعين المؤجرة أو العقار، فتؤول ملكيتها إلى الطرف الأول عند انتهاء العالقة الإيجارية دون مقابل أو تعويض للطرف الثاني، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

بدال من الإبقاء على تلك التركيبات أو التحسينات، أن يطلب من الطرف الثاني إزالتها وإعادة العين المؤجرة إلى الحالة للطرف الأول، التي كانت عليها وقت التسليم، وذلك على نفقة الطرف الثاني، متى كانت تلك الأعمال قد أجريت بناءً على موافقته أو وفقاً لأحكام هذا القانون، ودون إخلال بحقه في مطالبة الطرف الثاني بإزالة أي أعمال تمت بالمخالفة لأحكام هذا العقد أو بالتعويض عن الأضرار الناشئة عنها.

(فقرة اختيارية - الالفات ولوحات التعريف بالشركة)

يجوز للطرف الثاني تركيب لوحة تعريفية أو الفتة تحمل اسمه أو عالمته التجارية أو نشاطه في الأماكن المخصصة لذلك داخل العقار أو على باب العين المؤجرة أو في دليل المبنى، بشرط الالتزام بالقوانين واللوائح والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، ومراعاة تعليمات إدارة العقار أو المبنى أو المجمع الإداري - إن وجدت - وأل يترتب على ذلك إضرار بالعقار أو بالأجزاء المشتركة أو بحقوق الغير.

ويلتزم الطرف الثاني عند انتهاء العالقة الإيجارية بإزالة تلك اللوحات أو الالفات، وإزالة جميع آثار تثبيتها، وإعادة الموضع إلى حالته الأصلية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

5. إزالة الأعمال المخالفة: إذا قام الطرف الثاني بتنفيذ أي أعمال أو تجهيزات أو تعديلات بالمخالفة لأحكام هذه المادة، جاز للطرف الأول مطالبته كتابةً بإزالة المخالفة وإعادة العين المؤجرة إلى حالتها الأصلية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 يوماً من تاريخ إخطاره، أو خلال أي مدة أخرى تستوجبها طبيعة المخالفة أو تحددها الجهات المختصة.

فإذا لم يقم الطرف الثاني بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة، جاز للطرف الأول تنفيذ الإزالة أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة الطرف الثاني، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بالتعويض أو مباشرة أي حق آخر يقرره هذا العقد أو القانون.

6. الإخلال بأحكام هذه المادة: أي إجراء أي تعديلات أو إنشاءات أو تجهيزات بالمخالفة لأحكام هذه المادة، أو تنفيذ أعمال يترتب عليها الإضرار بالعين المؤجرة أو بالعقار أو بالأجزاء المشتركة، أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الاشتراطات الفنية أو تعليمات الجهات المختصة.

إخلالاً جوهرياً بأحكام هذا العقد، ويحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بإزالة المخالفة أو تنفيذها على نفقته أو إعادة المختصة، العين المؤجرة إلى حالتها الأصلية أو المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت به، وذلك دون إخلال بحقه في التمسك بأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 من هذا العقد متى توافرت شروطها.

المادة الثانية عشرة: المرافق والعدادات والخدمات

اعتباراً من تاريخ تسلمه الفعلي للعين المؤجرة وحتى تاريخ إخلالها 1. استهلاك المرافق والخدمات: يلتزم الطرف الثاني (المستأجر)،

وردها فعلياً إلى الطرف الأول (المؤجر)، بسداد جميع قيمة استهلاك المرافق والخدمات الخاصة بالعين المؤجرة، بما في ذلك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي - إن وجد - والاتصالات والإنترنت وأي مرافق أو خدمات أخرى مرتبطة بها، وذلك وفقاً لاستهلاك الفعلي أو لما تقررته الجهات المختصة أو الجهة القائمة على إدارة العقار، بحسب الأحوال.

وإذا كانت أي من المرافق أو الخدمات تُدار بعدد مشترك أو بنظام توزيع جماعي، التزم الطرف الثاني بسداد حصته من الاستهلاك أو الرسوم وفقاً لما تحدده الجهة المختصة أو شركة الإدارة أو النظام المعمول به بالعقار أو وفقاً لما يتفق عليه الطرفان كتابةً.

2. بيانات العدادات: تثبت بيانات العدادات الخاصة بالعين المؤجرة - إن وجدت - ضمن بيانات هذا العقد أو بمحضر الاستالم والجرد - إن وجد - أو بملحق مستقل يُعد جزءاً من هذا العقد، ويشمل ذلك رقم كل عداد ونوعه وحالته وقراءة العداد عند التسليم، متى كانت طبيعة العداد تسمح بذلك.

3. الرسوم والخدمات المشتركة وأعمال التشغيل والإدارة: يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع الرسوم والمقابل المالي المستحق عن الخدمات المشتركة وأعمال التشغيل والصيانة والإدارة ورسوم اتحاد الشاغلين أو شركة الإدارة أو المبنى الإداري أو المجمع الإداري أو الكميوندي - إن وجدت - وذلك عن مدة انتفاعه بالعين المؤجرة، متى كانت تلك الرسوم مرتبطة بشغل العين أو الانتفاع بها أو بممارسة النشاط من خلالها.

وال يجوز للطرف الثاني الامتناع عن سداد تلك الرسوم أو خصمها من أي مبالغ مستحقة للطرف الأول بحجة عدم الانتفاع ببعض الخدمات، متى كانت مقررة على شاغلي الوحدات أو مرتبطة بإدارة العقار أو تشغيله.

4. التعامل مع المرافق والعدادات: ال يجوز للطرف الثاني العبث بالعدادات أو التوصيلات أو الشبكات أو المرافق الرئيسية الخاصة بالعين المؤجرة، أو إجراء أي تعديل عليها، أو طلب نقلها أو فصلها أو إعادة توصيلها أو تعديل بيانات التعاقد الخاصة بها، إلّا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون إخلال بما قد تتطلبه القوانين أو تعليمات الجهات المختصة.

كما يتحمل الطرف الثاني وحده جميع المسؤوليات والمصروفات والغرامات والتعويضات الناشئة عن أي عبث أو استعمال غير مشروع للمرافق أو العدادات أو التوصيلات إذا كان راجعاً إليه أو إلى تابعيه أو العاملين لديه أو المترددين على العين المؤجرة بسبب نشاطه.

5. التعاقد مع مقدمي الخدمات: إذا استلزمت طبيعة النشاط إبرام عقود مستقلة مع الجهات المختصة أو مقدمي خدمات الاتصالات أو الإنترنت أو غيرها من الخدمات، التزم الطرف الثاني بإبرام تلك العقود باسمه وعلى نفقته الخاصة، وسداد جميع الرسوم والمستحقات الناشئة عنها، وإنهاء أو تسوية أو نقل تلك التعاقدات عند انتهاء العالقة الإيجارية وفقاً لطبيعتها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك. وال يترتب على انتهاء هذا العقد انتقال أي من تلك التعاقدات أو الالتزامات إلى الطرف الأول، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

6. المخالصات والتسوية عند انتهاء العقد: يلتزم الطرف الثاني، عند انتهاء هذا العقد وإخلاء العين المؤجرة، بسداد جميع المستحقات المتعلقة بالمرافق والخدمات والرسوم وأعمال التشغيل والإدارة المستحقة عن مدة انتفاعه بالعين، كما يلتزم - متى كان ذلك ممكناً قانوناً أو عملياً - بتقديم ما يفيد سدادها أو تسويتها أو تقديم المخالصات أو آخر الفواتير أو أي مستندات صادرة من الجهات المختصة أو الجهة القائمة على الإدارة، وذلك إذا طلب الطرف الأول ذلك.

وفي حال تعذر إصدار المخالصة النهائية أو الفاتورة الختامية وقت الإخلاء بسبب طبيعة إجراءات الجهة المختصة، يظل الطرف الثاني ملتزماً بسداد أي مبالغ تخص مدة انتفاعه بالعين فور استحقاقها.

وثرأى تلك المستحقات عند تسوية مبلغ التأمين وفقاً لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 7 من هذا العقد، ويجوز للطرف الأول خصم ما يثبت استحقاقه منها وفقاً لأحكام العقد، مع التزامه برد الرصيد المتبقي - إن وجد - خلال المدة المقررة.

٥

إخلالاً جوهرياً بأحكام هذا 7، الإخلال بأحكام هذه المادة: ي عد الإخلال بأي من الالتزامات الجوهرية المنصوص عليها في هذه المادة العقد، ويترتب عليه تطبيق أحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 الخاصة بالفسخ والإخلال بالعقد، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بسداد جميع المبالغ المستحقة، أو إزالة المخالفة، أو إعادة المرافق إلى حالتها الأصلية، أو المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار والخسائر التي تلحق به وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

المادة الثالثة عشرة: تسليم العين المؤجرة وانتقال الحيازة

1. تسليم العين المؤجرة: يلتزم الطرف الأول (المؤجر) بتسليم العين المؤجرة إلى الطرف الثاني (المستأجر) في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، بالحالة المبينة بهذا العقد، وبما يجعلها صالحة للانتفاع بالغرض المحدد فيه، وخالية من أي شاغل أو مانع يحول دون الانتفاع بها، وذلك ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، مع تسليم جميع الملحقات والمرافق والتجهيزات المتفق عليها. فإذا تأخر الطرف الأول في تسليم العين المؤجرة لسبب يرجع إليه، كان للطرف الثاني مباشرة الحقوق التي يقررها له هذا العقد والقانون، وذلك دون إخلال بما قد يتفق عليه الطرفان كتابةً.

ويُعد توقيع الطرفين على محضر الاستالم والجرد - إن وجد - الدليل الأساسي على تمام التسليم، وفي حال عدم وجوده يُعد استالم الطرف الثاني للعين المؤجرة أو بدء انتفاعه بها أو تمكينه من حيازتها الفعلية قرينة على حصول التسليم، وذلك دون إخلال بما يقرره القانون أو هذا العقد بشأن العيوب الخفية أو الالتزامات المستمرة التي تقع على عاتق الطرف الأول.

اعتباراً من تاريخ التسليم الفعلي للعين المؤجرة، الحيازة المادية بقصد

٢. انتقال الحيازة ومسؤولية الانتفاع: تنتقل إلى الطرف الثاني،

الانتفاع بها واستعمالها وفقاً لأحكام هذا العقد، كما تنتقل إليه مسؤولية المحافظة عليها واستعمالها في الحدود المقررة بهذا العقد والقانون.

وال يخل انتقال الحيازة بالتزامات الطرف الأول المتعلقة بضمان الانتفاع الهادي، أو الصيانة الجوهرية، أو معالجة العيوب التي يلتزم بها قانونًا أو اتفاقًا.

اعتبارًا من تاريخ التسليم الفعلي، جميع المسؤوليات والالتزامات
3. انتقال المسؤولية عن الاستعمال والنشاط: يتحمل الطرف الثاني، الناشئة عن شغله للعين المؤجرة أو الانتفاع بها أو مباشرة النشاط فيها، بما في ذلك ما ينشأ عن فعله أو إهماله أو فعل تابعيه أو العاملين لديه أو المترددين على العين المؤجرة بسبب نشاطه، من أضرار أو مخالفات أو غرامات أو جزاءات أو مطالبات أو تعويضات.
وال يمتد هذا الالتزام إلى الأضرار أو العيوب أو المخالفات السابقة على تاريخ التسليم، أو إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الطرف الأول بموجب هذا العقد أو أحكام القانون.

4. محضر الاستالم والجرد (إن وجد): إذا حرر الطرفان محضر استالم وجرد مستقل للعين المؤجرة، فيُعد جزءًا من هذا العقد

ومكمل أحكامه، وتكون له ذات الحجية فيما تضمنه من بيانات تتعلق بحالة العين المؤجرة وملحقاتها وتجهيزاتها ومحتوياتها - إن وجدت - وبيانات العدادات وقراءاتها، والمفاتيح، و بطاقات أو أجهزة أو أكواد الدخول، وأي بيانات أخرى يوقع عليها الطرفان. ويُعمل بما ورد في محضر الاستالم والجرد فيما ال يتعارض مع أحكام هذا العقد، ويُعد المرجع في بيان حالة العين المؤجرة عند التسليم، ويلتزم الطرف الثاني بردها عند انتهاء العالقة الإيجارية بالحالة الثابتة به، مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناتج عن الاستعمال المشروع وفقًا لأحكام هذا العقد والقانون.

المادة الرابعة عشرة: إخلال العين المؤجرة وردها

1. الالتزام بإخلال ورد العين المؤجرة: يلتزم الطرف الثاني (المستأجر)، عند انتهاء مدة هذا العقد أو انتهاء العالقة الإيجارية ألي سبب، بإخلال العين المؤجرة وردها إلى الطرف الأول (المؤجر) في الموعد المحدد لذلك، بالحالة التي تسلمها عليها وفقًا لأحكام هذا العقد ومحضر الاستالم والجرد - إن وجد - مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناتج عن الاستعمال المشروع.

ويلتزم الطرف الثاني عند الرد بأن تكون العين المؤجرة خالية من الأشخاص والمنقولات والأثاث والمعدات والأجهزة والتجهيزات والالقات وأي متعلقات تخصه، متى كان ملتزمًا بإزالتها وفقًا لأحكام هذا العقد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

ويُعد رد العين المؤجرة متحققًا بتسليم حيازتها الفعلية إلى الطرف الأول أو من يمثله قانونًا، وتمكينه من الانتفاع بها دون عائق.

2. حالة العين المؤجرة عند الرد: يلتزم الطرف الثاني برد العين المؤجرة بجميع ملحقاتها ومرافقها وتجهيزاتها التي تسلمها، وبجميع المفاتيح وبطاقات أو أجهزة التحكم ووسائل أو أكواد الدخول، وأي أدوات أو مستندات أو ملحقات خاصة بها.

فإذا تبين عند الرد وجود أي تلف أو إتالف أو نقص أو تعديلات أو أعمال تجاوز حدود الاستعمال المعتاد، وكان ذلك ناشئًا عن فعل الطرف الثاني أو إهماله أو فعل تابعيه أو العاملين لديه أو الأشخاص الذين سمح لهم بالدخول أو الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب نشاطه، التزم بإزالة الضرر وإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وقت التسليم، أو أداء تكلفة الإصلاح أو التعويض المستحق بحسب الأحوال، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في خصم ما يستحقه من مبلغ التأمين وفقًا لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)7 من هذا العقد، أو الرجوع على الطرف

الثاني بما يجاوز قيمة مبلغ التأمين إذا لم يكف لتغطية كامل المستحقات.

3. التأخر في الإخلال والرد: إذا تأخر الطرف الثاني في إخلال العين المؤجرة أو ردها بعد انتهاء العالقة الإيجارية، التزم بأداء التعويض اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ وجوب الإخلال وحتى تاريخ الرد الفعلي للعين
الاتفاقي اليومي المنصوص عليه بهذا العقد - إن وجد -
المؤجرة.

وال يخل استحقاق هذا التعويض بحق الطرف الأول في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للمطالبة بالإخلال، أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تجاوز قيمة التعويض الاتفاقي إذا كان لذلك مقتضى قانونًا، أو التمسك بأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)15 من هذا العقد.

كما ال يترتب على تقاضي هذا التعويض، أو التأخر في اتخاذ إجراءات الإخلال، أو استمرار شغل الطرف الثاني للعين المؤجرة، قيام عالقة إيجارية جديدة أو تجديد هذا العقد أو امتداده، ما لم يوجد اتفاق كتابي صريح بين الطرفين.

4. المنقولات والتجهيزات المتروكة: إذا ترك الطرف الثاني داخل العين المؤجرة، بعد انتهاء العالقة الإيجارية، أي منقولات أو أثاثًا أو معدات أو أجهزة أو تجهيزات أو متعلقات تخصه، يلتزم بإزالتها خلال المدة المحددة له بموجب إخطار كتابي من الطرف الأول، على أال تقل تلك المدة عن خمسة عشر (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)15 يومًا من تاريخ الإخطار.

فإذا انقضت تلك المدة دون قيامه بإزالتها، جاز للطرف الأول اتخاذ الإجراءات التي يجيزها القانون للمحافظة على تلك المنقولات أو نقلها أو تخزينها أو إيداعها لدى جهة مناسبة بحسب طبيعتها، وذلك على نفقة الطرف الثاني، دون إخلال بحقه في الرجوع عليه بجميع المصروفات والتكاليف والأضرار التي ترتبت على بقائها.

تنازل عنها أو

ناقال لمليكتها إلى الطرف الأول، إل في الأحوال التي يجيزها وال يُعد مجرد ترك تلك المنقولات أو التأخر في استالمها القانون أو بموجب اتفاق كتابي أو حكم قضائي.

٥

ومكمال

مستقال رد العين المؤجرة، عُد جزاء ال يتجزأ من هذا العقد محضرا

٥. محضر رد العين المؤجرة (إن وجد): إذا حرر الطرفان

أحكامه، وتكون له ذات الحجية فيما تضمنه من بيانات تتعلق بحالة العين المؤجرة وملحقاتها وتجهيزاتها، وبيانات العدادات وقراءاتها، والمفاتيح، وبطاقات أو أجهزة أو أكواد الدخول، وأي ملحظات أو تحفظات يوقع عليها الطرفان.

ويُعد محضر الرد المرجع في إثبات حالة العين المؤجرة عند انتهاء العالقة الإيجارية، وذلك فيما ال يتعارض مع أحكام هذا العقد.

وفي حال امتناع أحد الطرفين عن الحضور أو التوقيع على محضر الرد بعد إخطاره وفقاً لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 18 من هذا العقد، جاز للطرف

الأخر إثبات حالة العين المؤجرة بالوسائل التي يجيزها القانون، وذلك دون إخلال بحق الطرف الممتنع في إثبات ما يخالف ذلك بالطرق القانونية.

6. المخالصة النهائية وبراءة الذمة: ال تبرأ ذمة الطرف الثاني من الالتزامات الناشئة عن هذا العقد إل بعد استكمال جميع الالتزامات الآتية:

أ -رد العين المؤجرة ردًا فعليًا وفقاً لأحكام هذا العقد.

ب -سداد جميع الأجرة والمبالغ المستحقة، بما في ذلك مستحقات المرافق والخدمات ورسوم التشغيل أو الإدارة وأي التزامات مالية أخرى ناشئة عن مدة الانتفاع.

ج -إزالة جميع التجهيزات أو التعديلات أو الالفتات أو التركيبات التي يلتزم بإزالتها وفقاً لأحكام هذا العقد.

د -تسليم جميع المفاتيح وبطاقات أو أجهزة التحكم ووسائل أو أكواد الدخول وسائر الملحقات الخاصة بالعين المؤجرة.

هـ -تقديم ما يتوافر من المخالصات أو ما يفيد تسوية مستحقات المرافق والخدمات، متى كان ذلك ممكناً قانوناً أو عملياً، وذلك وفقاً لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 12 من هذا العقد.

و -تنفيذ جميع الالتزامات الأخرى الناشئة عن هذا العقد أو التي يثبت استحقاقها حتى تاريخ الرد الفعلي.

وال يخل استكمال الإجراءات المتقدمة بحق الطرف الأول في خصم ما يثبت استحقاقه من مبلغ التأمين وفقاً لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 7 من هذا

العقد، أو في التمسك بأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 الخاصة بالفسخ والإخلال بالعقد، أو المطالبة بأي تعويضات أو حقوق أخرى يقررها هذا العقد

أو القانون.

المادة الخامسة عشرة: الفسخ والإخلال بأحكام العقد

1. حالات الإخلال الجوهري والشرط الفاسخ الصريح: اتفق الطرفان على أن ارتكاب الطرف الثاني (المستأجر) ألي من الحالات المبينة إخلال جوهرياً وجسيماً بالتزاماته العقدية، وقد اتفقا صراحةً على اعتبار تحقق أي من تلك الحالات سبباً للفسخ الصريح لهذا

٥ بهذا البند يُعد

العقد.

ويُعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بقوة الاتفاق بين الطرفين عند تحقق أي من حالات الإخلال المنصوص عليها أدناه، دون حاجة إلى توجيه إنذار أو إعدار أو اتخاذ إجراء تمهيدي آخر، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون، مع احتفاظ الطرف الأول (المؤجر) بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعمال آثار الفسخ، وبصفة خاصة طلب إخلال العين المؤجرة واسترداد حيازتها والمطالبة بكافة الحقوق والتعويضات المستحقة.

وتشمل حالات الإخلال الجوهري والشرط الفاسخ الصريح ما يلي:

- أ- التأخر في سداد الأجرة أو أي مبالغ مالية مستحقة وثابتة في ذمة الطرف الثاني بموجب هذا العقد، لمدة تجاوز المهلة المحددة بالمادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 8 من هذا العقد، وبعد تحقق شروط الاستحقاق والإجراءات المنصوص عليها بها.
- ب- استعمال العين المؤجرة في غير الغرض المحدد بهذا العقد، أو في نشاط غير مشروع، أو تغيير طبيعة النشاط أو إضافة نشاط آخر جوهري دون الحصول على موافقة الطرف الأول أو الموافقات القانونية اللازمة متى كان ذلك واجبًا.
- ج- التنازل عن هذا العقد أو عن أي حق ناشئ عنه، أو التأجير من الباطن، أو تمكين أي شخص من شغل العين المؤجرة أو الانتفاع بها كليًا أو جزئيًا بالمخالفة أحكام هذا العقد.
- د- إجراء أي أعمال إنشائية أو تعديلات أو تركيبات جوهريّة بالمخالفة أحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 11 من هذا العقد، وخاصة إذا ترتب عليها إضرار بالعين المؤجرة أو العقار أو الأجزاء المشتركة أو المرافق الأساسية.
- هـ- ارتكاب الطرف الثاني أو تابعيه أو العاملين لديه أو أي شخص يسمح له بالدخول إلى العين المؤجرة ألي فعل أو امتناع يترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بالعين المؤجرة أو العقار أو تهديد سلامة شاغليه أو ترتيب مسؤوليات أو مطالبات جوهريّة على الطرف الأول.
- و- ترك العين المؤجرة أو التخلي عنها أو إغلاقها لمدة ممتدة دون سبب مشروع، متى ترتب على ذلك الإضرار بحقوق الطرف الأول أو مخالفة الغرض الأساسي من الإيجار.
- ز- عدم الالتزام باشتراطات السلامة أو الدفاع المدني أو التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لمباشرة النشاط، إذا ترتب على ذلك وقف النشاط أو غلق العين المؤجرة أو تعرض الطرف الأول أو العقار ألي مسؤولية قانونية.
- ح- توقف الطرف الثاني نهائيًا عن مباشرة النشاط محل الإيجار، أو فقدانه الصفة القانونية أو الترخيص اللازم لمباشرة النشاط، أو دخوله في التصفية، أو صدور حكم نهائي بشهر إفالسه، متى ترتب على ذلك تعذر تنفيذ التزاماته الجوهريّة الناشئة عن هذا العقد، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.
- وال يخل تحقق أي من حالات الفسخ الصريح السابقة بحق الطرف الأول في المطالبة بتنفيذ الالتزامات المستحقة أو استرداد العين المؤجرة أو التعويض عن الأضرار التي لحقت به، أو استعمال أي حق آخر مقرر بموجب هذا العقد أو القانون.
2. الإخالات التي تستوجب الإعذار قبل الفسخ: في غير الحالات المنصوص عليها بالبند السابق، إذا أخل أي من الطرفين بأي التزام ناشئ عن هذا العقد ولم يقيم بإزالة سبب الإخلال أو تنفيذ التزامه، وجب على الطرف المتضرر إخطار الطرف المخل كتابةً ومنحه مهلة قدرها خمسة عشر (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 يومًا من تاريخ وصول الإخطار إليه، أو أي مدة أخرى تقتضيها طبيعة الالتزام أو يحددها القانون.
- فإذا انقضت تلك المهلة دون إزالة المخالفة أو تنفيذ الالتزام، كان للطرف المتضرر، بحسب الأحوال، الحق في طلب التنفيذ العيني أو فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض أو الجمع بين الحقوق التي يجيزها القانون.
3. آثار الفسخ أو انتهاء العالقة الإيجارية: يترتب على فسخ العقد أو انتهائه ألي سبب، التزام الطرف الثاني بما يلي:
- أ- إخالء العين المؤجرة وردها إلى الطرف الأول وفقًا لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 14 من هذا العقد، بالحالة التي يوجبها العقد مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناتج عن الاستعمال المشروع.
- ب- سداد جميع الأجرة والمبالغ المستحقة والمرافق والخدمات ورسوم التشغيل والإدارة وأي مصروفات أو التزامات مالية تقع على عاتقه بموجب هذا العقد حتى تاريخ الرد الفعلي للعين المؤجرة.
- ج- إزالة جميع التجهيزات أو التعديلات أو الالفتات أو التركيبات التي يلتزم بإزالتها وفقًا لأحكام هذا العقد، وإعادة العين المؤجرة إلى حالتها الأصلية متى كان ذلك واجبًا.
- د- تسوية جميع الالتزامات المالية أو الأضرار التي يجوز خصمها من مبلغ التأمين وفقًا لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 7 من هذا العقد، دون أن يترتب على ذلك سقوط حق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما يجاوز قيمة التأمين.
- وذلك كله دون إخالل بحق الطرف المتضرر في المطالبة بالتعويض أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر يقرره العقد أو القانون.
4. عدم التنازل عن الحقوق أو اعتبار المهلة تجديدًا للعقد: لا يُعد قبول أي من الطرفين تنفيذ أي التزام بصورة جزئية، أو استالم أي
- تأزال عن أي حق مقرر له مبالغ مالية، أو تأخره في استعمال أي حق من الحقوق الناشئة عن هذا العقد، أو منحه مهلة للطرف الآخر، بموجب هذا العقد أو القانون.

قبوال باستمرار المخالفة أو تجديدًا للعقد أو إنشاء عاقلة إجارية جديدة، وال يسقط أي حق ناشئ عن الإخلال، إلّا بموجب كما ال يُعد ذلك اتفاق كتابي صريح موقع من الطرفين أو وفقًا لما يقضي به القانون.

المادة السادسة عشرة: المحظورات والقيود على استعمال العين المؤجرة

يلتزم الطرف الثاني (المستأجر)، بنفسه وبواسطة تابعيه والعاملين لديه وممثليه والمتعاملين معه وكل من يسمح لهم بالدخول إلى العين المؤجرة أو الانتفاع بها بسبب نشاطه، باستعمال العين المؤجرة في الحدود والغرض المحدد بهذا العقد، وبما ال يترتب عليه الإضرار بالعين ال مؤجرة أو العقار أو الأجزاء المشتركة أو حقوق الغير، ويحظر عليه طوال مدة سريان العقد القيام بأي من الأفعال الآتية:

1. مخالفة الغرض من الإيجار أو طبيعة النشاط: يحظر على الطرف الثاني استعمال العين المؤجرة في غير الغرض المحدد بالمادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 6

من هذا العقد، أو تغيير النشاط أو إضافة نشاط آخر أو تحويل استعمال العين المؤجرة إلى نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو سكني أو أي استعمال يخالف طبيعتها كوحدة إدارية، إلّا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول متى كانت الزمة، واستيفاء جميع التراخيص والموافقات والاشتراطات القانونية اللازمة، كما يحظر استعمال العين المؤجرة في أي نشاط غير مشروع أو مخالف للقوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة للنشاط.

2. المواد الخطرة واشتراطات السلامة: يحظر على الطرف الثاني إدخال أو تخزين أو استعمال أي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو المواد الخطرة أو الضارة بالصحة أو البيئة أو السلامة العامة داخل العين المؤجرة، إلّا إذا كانت طبيعة النشاط تستلزم ذلك وكان استعمالها جائزًا قانونيًا، وبعد الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة والالتزام الكامل باشتراطات الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية والجهات المختصة، ويتحمل الطرف الثاني وحده جميع المسؤوليات والغرامات والأضرار الناتجة عن مخالفة ذلك.

3. الأعمال أو التصرفات الضارة بالعين المؤجرة أو العقار: يحظر على الطرف الثاني القيام بأي أعمال أو استخدامات يترتب عليها إلحاق ضرر بالعين المؤجرة أو ملحقاتها أو تجهيزاتها أو العقار أو الأجزاء المشتركة، أو التأثير على سالمته الإنشائية أو التشغيلية. كما يحظر عليه إجراء أي تحميلات أو تركيب معدات أو أجهزة تتجاوز الحدود الفنية المقررة للعين المؤجرة أو مرافق العقار، أو تؤثر على سلامة المبنى أو الوحدات الأخرى.

4. الإضرار بالغير أو تعطيل الانتفاع بالأجزاء المشتركة: يحظر على الطرف الثاني استعمال العين المؤجرة أو إدارة نشاطه بها بطريقة يترتب عليها إزعاج غير معتاد أو ضرر لباقي شاغلي العقار أو الوحدات المجاورة أو العاملين أو الزائرين، أو تعطيل الانتفاع بالداخل أو المصاعد أو الممرات أو الساللم أو أماكن الانتظار أو أي من الأجزاء المشتركة.

كما يلتزم بمراعاة جميع اللوائح والتعليمات المنظمة للعقار أو المبنى الإداري أو المجمع الإداري أو شركة الإدارة أو اتحاد الشاغلين - إن وجد - بالقدر الذي ال يتعارض مع أحكام هذا العقد أو القانون.

5. التعدي على الواجهة أو المظهر الخارجي: ال يجوز للطرف الثاني إجراء أي تعديل أو تغيير بالواجهة الخارجية للعين المؤجرة أو العقار، أو تركيب أو إزالة أو تغيير أي الفتات أو لوحات إعلانية أو شاشات أو وسائل تعريفية ظاهرة للغير، إلّا وفقًا لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 11

من هذا العقد، وبعد الحصول على الموافقات الكتابية اللازمة من الطرف الأول أو الجهات المختصة متى تطلب الأمر ذلك.

6. المخالفات القانونية والإدارية: يحظر على الطرف الثاني ارتكاب أي مخالفة يترتب عليها توقيع غرامات أو جزاءات أو صدور قرارات بإغلاق العين المؤجرة أو وقف النشاط أو تعليق أو سحب التراخيص أو اتخاذ أي إجراء من الجهات المختصة بسبب يرجع إليه أو إلى تابعيه أو العاملين لديه أو المترددين على العين بسبب نشاطه.

ويتحمل الطرف الثاني وحده كافة الآثار القانونية والمالية الناتجة عن تلك المخالفات، دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول، وذلك مع عدم الإخلال بأي مسؤولية مدنية أو جنائية متى توافرت أسبابها.

7. حقوق الملكية الفكرية: يحظر على الطرف الثاني استعمال أي عالمة تجارية أو اسم تجاري أو شعار أو مصنف أو أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير بالمخالفة للقانون، ويتحمل وحده جميع المطالبات أو التعويضات أو المسؤوليات الناشئة عن ذلك، دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول.

8. المحافظة على التراخيص والتصاريف: يلتزم الطرف الثاني طوال مدة العقد بالحفاظ على سريان جميع التراخيص والتصاريف والموافقات اللازمة لمباشرة النشاط داخل العين المؤجرة، ويتحمل وحده مسؤولية تجديدها أو تعديلها أو استيفاء أي اشتراطات تفرضها الجهات المختصة بسبب نشاطه.

وال يترتب على انتهاء أو إيقاف أو سحب أي ترخيص بسبب يرجع إلى الطرف الثاني أي مسؤولية أو التزام على الطرف الأول.

9.جزاء مخالفة أحكام هذه المادة:يُعد ارتكاب الطرف الثاني ألي من الأفعال المحظورة أو إخلاله بأي من الالتزامات الواردة بهذه فورا، وإصلاح أي أضرار ترتبت عليها،

إخلال جوهرياً بأحكام هذا العقد، ويحق للطرف الأول مطالبته بإزالة المخالفة وأثارها المادة
وتحميله جميع المصروفات والتعويضات الناتجة عنها.

وفي حال عدم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة له بالإخطار، أو إذا كانت المخالفة من الحالات الجسيمة التي يترتب عليها ضرر جوهري أو مخالفة قانونية أو إدارية، يكون للطرف الأول الحق في التمسك بأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)15من هذا العقد بشأن الفسخ والإخلال
بالعقد، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بأي تعويضات أو حقوق أخرى يقررها العقد أو القانون.

المادة السابعة عشرة: القوة القاهرة والظروف الطارئة

1.تعريف القوة القاهرة والظروف الطارئة:يقصد بالقوة القاهرة في تطبيق أحكام هذا العقد كل حادث استثنائي عام لم يكن متوقعاً وقت إبرام العقد، وال يمكن دفعه أو تالفي آثاره أو السيطرة عليه، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام محل التأثير كلياً أو جزئياً، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

٢

مستحيال، وإنما كما يقصد بالظروف الطارئة كل حادث استثنائي عام لم يكن في الوسع توقعه عند إبرام العقد، وال يجعل تنفيذ الالتزام يترتب عليه أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً للطرف الملزم إرهقاً جسيماً ما يهدده بخسارة فادحة، وذلك وفقاً لأحكام والقواعد القانونية المنظمة لذلك.

وال يعتد بأي واقعة أو ظرف على أنه قوة القاهرة أو ظرف طارئ إال إذا توافرت فيه الشروط القانونية اللازمة، وبالقدر الذي يؤثر فيه على تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.

2.آثار الظروف الطارئة وإعادة التفاوض:إذا طرأت ظروف استثنائية عامة تنطبق عليها أحكام الظروف الطارئة، واستمر تأثيرها لمدة تجاوز ثلثين (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)30يوماً متصلة، جاز للطرف المتضرر دعوة الطرف الآخر كتابةً إلى إعادة التفاوض بشأن الالتزامات التي تأثرت بهذه قدراً مناسباً من التوازن العقدي بين الطرفين.
الظروف، وذلك بهدف الوصول إلى حل يحقق

وال يترتب على مجرد طلب إعادة التفاوض وقف تنفيذ أي من الالتزامات الناشئة عن هذا العقد، أو الامتناع عن سداد أي مبالغ مستحقة، أو التحلل من أي التزام تعاقدي، إال إذا اتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك أو قرر القانون غير ذلك.

وفي حال عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال مدة معقولة، يظل لكل طرف الحق في مباشرة كافة الحقوق والإجراءات التي يقررها القانون.

3.آثار القوة القاهرة:إذا ترتب على القوة القاهرة استحالة مؤقتة في تنفيذ أي من الالتزامات الجوهرية الناشئة عن هذا العقد، يوقف تنفيذ الالتزام المتأثر فقط طوال مدة قيام سبب الاستحالة، وبالقدر الذي تتعذر معه عملية التنفيذ، ما لم يترتب على استمرار تلك الحالة زوال الغرض الأساسي من العقد.

أما إذا ترتب على القوة القاهرة استحالة نهائية لتنفيذ الالتزامات الجوهرية، أو استحالة دائمة لالنتفاع بالعين المؤجرة وفقاً للغرض المحدد بهذا العقد، انقضت الالتزامات المتأثرة وفقاً لأحكام القانونية المقررة.

وفي هذه الحالة يلتزم الطرفان بإجراء التسوية النهائية لكافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد حتى تاريخ تحقق سبب الاستحالة، بما في ذلك:

- تسوية الأجرة وأي مبالغ مالية مستحقة حتى تاريخ انتهاء الانتفاع الفعلي.
- سداد وتسوية استهلاك المرافق والخدمات وأي رسوم أو مصروفات مرتبطة بفترة الانتفاع.
- رد العين المؤجرة وتسليمها وفقاً لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)14من هذا العقد.

٣

تسوية مبلغ التأمين ورد المتبقي منه - إن وجد - بعد خصم أي مستحقات ثابتة وفقاً لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)7من هذا العقد.

•

وذلك كله دون إخلال بأي حقوق أو مطالبات نشأت ألي من الطرفين قبل تحقق سبب القوة القاهرة.

4.الحالات التي ال تُعد قوة القاهرة أو ظرفاً طارئاً:ال يُعد من قبيل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة أي من الحالات الآتية:

أ.تعتبر أي من الطرفين مالياً أو انخفاض أرباحه أو إيراداته أو فقد عماله.

ب. تغيير الظروف الاقتصادية أو التجارية الخاصة بأي من الطرفين.

ج. زيادة تكاليف التشغيل أو المصروفات المعتادة المرتبطة بالنشاط.

د. عدم تحقيق النشاط للعائد المتوقع أو انخفاض حجم الأعمال أو توقفها لأسباب داخلية تخص الطرف الثاني.

هـ. أي ظروف شخصية أو خاصة بأحد الطرفين ال تتصف بكونها حادثاً عاماً استثنائياً خارجاً عن الإرادة.

كما ال يُعد توقف نشاط الطرف الثاني أو تعذر تشغيل العين المؤجرة بسبب عدم حصوله على التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة، أو بسبب مخالفته للقوانين أو اللوائح أو التعليمات أو الاشتراطات المنظمة للنشاط، قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً.

وفي جميع الأحوال يظل الطرف الثاني ملتزماً بكافة التزاماته الناشئة عن هذا العقد طالما كانت العين المؤجرة صالحة لالنتفاع بها وفقاً للغرض المتفق عليه.

5. القرارات الإدارية والتنظيمية: ال تُعد القرارات أو اللوائح أو التعليمات الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة، أو إدارة العقار، أو شركة الإدارة، أو اتحاد الشاغلين، أو إدارة البرج الإداري أو المجمع الإداري، قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً بمجرد صدورهما، وإنما يُنظر إلى أثرهما الفعلي ومدى توافر الشروط القانونية اللازمة اعتبارها كذلك.

وال يُعد إيقاف النشاط أو سحب الترخيص أو غلق العين المؤجرة أو توقيع أي جزاءات أو إجراءات إدارية بسبب يرجع إلى الطرف الثاني أو نشاطه أو تابعيه أو العاملين لديه أو المترددين على العين المؤجرة بسبب نشاطه قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً.

ويتحمل الطرف الثاني وحده جميع الآثار القانونية والمالية الناتجة عن تلك المخالفات، وال يعفيه ذلك من تنفيذ التزاماته العقدية أو المالية تجاه الطرف الأول، وذلك دون إخلال بأي مسؤولية أخرى يقرها القانون.

المادة الثامنة عشرة: الإخطارات والموطن المختار

اتفق الطرفان على أن جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات والإشعارات والطلبات والمطالبات المتعلقة بهذا العقد أو الناشئة عن تنفيذه، تكون صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية متى تمت بإحدى الوسائل المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في الحدود ووفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

وتشمل تلك الإخطارات - على سبيل المثال ال الحصر - الإخطارات المتعلقة بالمطالبة بتنفيذ الالتزامات، أو الإعذار، أو إثبات الإخلال، أو طلب إزالة المخالفة، أو إنهاء العالقة الإجارية أو فسخ العقد متى تطلب القانون أو هذا العقد اتباع وسيلة معينة لذلك.

مختاراً لكل طرف، وتوجه إليه جميع

1. الوطن المختار والإخطارات الرسمية: يحد العنوان المبين بصدر هذا العقد موطناً

الإخطارات والإنذارات والمراسلات الرسمية المتعلقة بهذا العقد، سواء عن طريق الإنذار الرسمي على يد محضر، أو الخطاب المسجل بعلم الوصول، أو أي وسيلة أخرى يجيزها القانون.

وتنتج هذه الإخطارات آثارها القانونية من تاريخ تمام إعلانها أو وصولها وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

2. البريد الإلكتروني: يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات المتعلقة بهذا العقد عبر البريد الإلكتروني المبين لكل منهما بصدر العقد أو بالبيانات الآتية:

بريد الطرف الأول (المؤجر): (البريد الإلكتروني للمؤجر)

بريد الطرف الثاني (المستأجر): (البريد الإلكتروني للمستأجر)

وتكون المراسلات الإلكترونية حجة في الإثبات متى أمكن التحقق من صدورهما، وسالمة محتواها، ونسبتها إلى مرسلها، وعدم العبث بها، وذلك في الحدود التي تقررها القوانين المنظمة لإثبات والمعاملات الإلكترونية.

وال يُعتد بعدم فتح الرسالة الإلكترونية أو عدم الاطلاع عليها، متى ثبت إرسالها إلى البريد الإلكتروني المعتمد بين الطرفين، كسبب لنفي آثارها القانونية، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

3. وسائل المراسلة الإلكترونية (واتساب أو غيره): يجوز للطرفين استخدام تطبيق واتساب أو أي وسيلة مراسلة إلكترونية أخرى يتفقان عليها لتبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات والصور والملفات المتعلقة بتنفيذ هذا العقد، وذلك من خلال أرقام الاتصال التالية:

هاتف الطرف الأول (المؤجر): (رقم الواتساب)

هاتف الطرف الثاني (المستأجر): (رقم الواتساب)

وتكون المراسلات المتبادلة من خلال تلك الوسائل قابلة لالاحتجاج بها في الإثبات متى أمكن التحقق من صدورهما وسالمتها ونسبتها إلى صاحبها وعدم العبث بمحتواها، وذلك وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لإثبات.

وال يحول حذف الرسائل أو تغيير الهاتف أو فقدانه أو تغيير شريحة الاتصال دون التمسك بحجية تلك المراسلات متى أمكن إثباتها بالوسائل القانونية المقررة.

صا اعتبارياً، جاز توجيه الإخطارات والمراسلات إلى

14. الأشخاص المفوضون بالنسبة لأشخاص الاعتبارية: إذا كان أحد الطرفين شخصاً

ممثله القانوني أو الشخص المفوض منه قانوناً، أو إلى مقره الرئيسي أو أي عنوان أو وسيلة اتصال ثابتة بالعقد.

وتظل تلك الإخطارات منتجة آثارها القانونية ما لم يقم الطرف الآخر بإخطاره كتابةً بتغيير بيانات الاتصال أو الشخص المفوض باستلام الإخطارات.

5. تغيير بيانات الاتصال: يلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر كتابةً بأي تعديل يطرأ على عنوانه المختار أو بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه أو أي من بيانات الاتصال الواردة بهذا العقد، وذلك خلال خمسة عشر (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 يوماً من تاريخ حدوث التعديل.

وإلى حين إتمام هذا الإخطار، تعتبر جميع الإخطارات والمراسلات المرسلة إلى البيانات الثابتة بالعقد صحيحة ومنتجة آثارها القانونية، وال يجوز للطرف الذي لم يخطر بالتغيير التمسك بعدم العلم بها، ما لم يثبت أن عدم وصولها يرجع إلى سبب أجنبي ال يد له فيه.

6. اعتماد وسائل اتصال إضافية: يجوز للطرفين الاتفاق كتابةً أثناء سريان العقد على اعتماد أي وسيلة اتصال إلكترونية أو تقنية أخرى لتبادل الإخطارات والمراسلات، وتصبح نافذة بينهما من تاريخ الاتفاق عليها، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

7. التوقيع الإلكتروني والمنصات الرقمية (إن وجد): إذا اتفق الطرفان على استخدام التوقيع الإلكتروني أو أي منصة إلكترونية أو نظام رقمي معتمد لتبادل أو توقيع أو اعتماد المستندات، فتكون المستندات والإخطارات والمراسلات الصادرة من خلال تلك الوسائل حجة بين الطرفين بالقدر الذي يقرره القانون، ودون إخلال بأي متطلبات قانونية خاصة بشكل أو وسيلة الإخطار.

المادة التاسعة عشرة: القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة

يخضع هذا العقد من حيث انعقاده وتفسيره وتنفيذه وآثاره القانونية وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات أحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وبصفة خاصة أحكام القانون المدني المصري، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، وبما ال يخالف القواعد القانونية الآمرة أو النظام العام.

1. القانون الواجب التطبيق وطبيعة العالقة الإجارية: يقر الطرفان بأن هذا العقد قد أبرم بإرادتهما الحرة وبكامل أهليتهما القانونية، وأنه مستقل عن أي عالقات إجارية سابقة - إن وجدت - وتسري عليه الأحكام القانونية المنظمة للعقود المدنية، وذلك يمثل عقد إيجار جديداً في الحدود التي تقررها القوانين السارية وقت تنفيذ العقد.

كما يقر الطرفان بأن مدة هذا العقد، وشروط تجديده، وآثار انتهائه، وحقوق والتزامات كل طرف، تتحدد وفقاً لأحكام هذا العقد والقواعد القانونية واجبة التطبيق، وال يترتب على انتهاء مدة العقد أو عدم تجديده أو فسخه أي سبب استمرار الطرف الثاني في شغل العين المؤجرة إل بموافقة كتابية صريحة من الطرف الأول أو استناداً إلى سند قانوني مستقل.

وال يُفسر استمرار الطرف الثاني في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد، أو قيام الطرف الأول باستلام أي مبالغ مالية بعد انتهائه، على أنه تجديد أو امتداد للعقد أو تنازل من الطرف الأول عن حقوقه، إل إذا ثبت وجود اتفاق كتابي صريح بين الطرفين أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

2. المحكمة المختصة: اتفق الطرفان، في الحدود التي يسمح بها القانون، على أن يكون الاختصاص المحلي بنظر المنازعات والدعاوى والإجراءات الوقائية أو الموضوعية التي تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو إنهائه أو المطالبة بأي حق ناشئ عنه، للمحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار محل العين المؤجرة.

وال يخل هذا الاتفاق بقواعد الاختصاص النوعي أو القيمي أو الوظيفي أو أي قواعد أخرى تتعلق بالنظام العام، والتي تظل خاضعة لأحكام القانون وال يجوز الاتفاق على مخالفتها.

3. عدم التمسك بعدم الاختصاص المحلي: اتفق الطرفان، في الحدود التي يجيزها القانون، على عدم التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي إذا أقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة محلياً وفقاً لأحكام هذا العقد، وذلك دون إخلال بالقواعد القانونية المتعلقة بالاختصاص التي تعتبر من النظام العام.

وال يمتد هذا الاتفاق إلى الحالات التي يمنع فيها القانون الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص أو الحالات التي يترتب فيها الاختصاص بقوة القانون لمحكمة معينة.

4. التسوية الودية قبل اللجوء للقضاء: يتعهد الطرفان بمحاولة تسوية أي نزاع ينشأ بينهما بسبب تنفيذ هذا العقد أو تفسير أي من أحكامه تسوية ودية خلال مدة خمسة عشر (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 يوماً من تاريخ إخطار أحد الطرفين للطرف الآخر كتابةً بوجود النزاع.

وال يترتب على بدء إجراءات التسوية الودية أو تبادل المقترحات أو استمرار المفاوضات وقف تنفيذ أي التزام ناشئ عن هذا العقد، أو إعفاء أي من الطرفين من مسؤولياته أو التزاماته، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك أو يقرر القانون غير ذلك.

وفي حال عدم التوصل إلى تسوية ودية خلال المدة المشار إليها، يكون لكل طرف الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقه أمام المحكمة المختصة.

وال تعتبر محاولة التسوية الودية شرطًا لقبول الدعوى أو مانعًا من اتخاذ الإجراءات القانونية أو التحفظية أو المستعجلة، كما لا يترتب على عدم إجرائها أو عدم نجاحها سقوط أي حق أو وقف أو تعديل أي ميعاد قانوني، إلا إذا نص القانون صراحةً على خلاف ذلك.

المادة العشرون: الأحكام العامة

1. وحدة العقد والمستندات المكملة: بيّـن هذا العقد وتمهيده وجميع بياناته ومالحقه ومحاضر الاستالم والجرد أو الرد - إن وجدت - والجدول والمستندات المشار إليها فيه أو التي يتفق الطرفان صراحةً على اعتبارها جزءًا منه، وحدة قانونية واحدة ومتكاملة، وتُفسر جميعها باعتبارها مكملة لبعضها البعض بما لا يتعارض مع أحكام هذا العقد.

وفي حال وجود تعارض بين أي من المستندات أو المالحق وأحكام هذا العقد، تكون الأولوية لأحكام هذا العقد ما لم يتضمن الملحق أو صا صريحًا يقضي بتعديل حكم معين من أحكامه وموقِّعًا عليه من الطرفين.

المستند ن°

2. تعديل العقد والتنازل عن الحقوق: لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا العقد، أو إضافة أي التزام أو شرط جديد، أو الاتفاق على ما يخالف أحكامه، أو التنازل عن أي حق ناشئ عنه، إلا بموجب اتفاق كتابي صريح وموقع من الطرفين أو من يمثلهما قانونًا.

وال يُعتد بأي اتفاق شفهي أو مراسلت أو تفاهات غير معتمدة كتابةً تخالف أحكام هذا العقد، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

كما لا يُعد سكوت أي طرف عن استعمال أي حق من حقوقه، أو تأخره في المطالبة به، أو قبوله تنفيذًا جزئيًا ألي التزام، أو قبوله أي قبول بالاستمرار المخالفة، ما لم يصدر عنه اتفاقٌ

تعديل أحكام العقد أو

تنازل عن ذلك الحق أو مبالغ مالية، أو منحه مهلة للطرف الآخر،

كتابي صريح يفيد ذلك.

3. استقالة أحكام العقد: إذا قُضي ببطالان أو عدم صحة أو عدم نفاذ أي بند أو حكم من أحكام هذا العقد، كليًا أو جزئيًا، فال يؤثر ذلك على صحة أو نفاذ باقي الأحكام، وتظل باقي بنود العقد قائمة ونافذة بين الطرفين بالقدر الذي لا يتعارض مع الحكم الصادر.

ويلتزم الطرفان، قدر الإمكان، باستبدال الحكم غير النافذ بحكم صحيح يحقق ذات الغرض الاقتصادي والقانوني المقصود منه، وذلك بما لا يخالف القانون.

4. الاتفاق الكامل بين الطرفين: يقر الطرفان بأن هذا العقد، بما يتضمنه من تمهيد وبنود ومالحق ومحاضر ومستندات معتمدة وفقًا لأحكامه، يمثل كامل الاتفاق النهائي بينهما بشأن العالقة الإجارية محل هذا العقد.

ويحل هذا العقد محل جميع المفاوضات أو المراسلات أو التفاهات أو الاتفاقات السابقة المتعلقة بذات الموضوع، سواء كانت شفوية أو كتابية، وذلك دون إخلال بأي حقوق أو التزامات تم تنفيذها أو نشأت قبل تاريخ توقيعه.

5. الإقرار بالعلم والرضا: يقر الطرفان بأنهما قد قرآ جميع أحكام هذا العقد ومالحقه، واطلعا على كافة شروطه وآثاره القانونية، وفهما مضمونه، فما نافيًا للجهالة، وأن توقيعهما عليه تم بإرادتهما الحرة وبكامل أهليتهما القانونية، ودون وجود إكراه أو غلط أو تدليس.

كما يقر كل طرف بأنه أُتيح له الوقت الكافي لمراجعة العقد والاستفسار عن أي بند أو شرط قبل التوقيع عليه.

6. حساب المدد والمواعيد: تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا العقد بالأيام التقويمية (الميلادية)، ما لم ينص العقد صراحةً على خلاف ذلك أو يوجب القانون طريقة أخرى للحساب.

وإذا صادف انتهاء أي مدة يوم عطلة رسمية، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل تال. ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق صريح يقضي بغير ذلك.

7. إثبات التاريخ والتوثيق والتسجيل: يجوز للطرفين، في أي وقت، اتخاذ إجراءات إثبات تاريخ هذا العقد أو توثيقه أو تسجيله أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر لدى الجهات المختصة، متى كان ذلك جائزًا أو الزمًا أو محققًا لمصلحتهما.

وال يترتب على عدم اتخاذ تلك الإجراءات بطلان العقد أو عدم نفاذه بين الطرفين، ما لم يوجب القانون صراحةً اتخاذ إجراء معين للعقد أو نفاذه.

وإذا كانت مدة العقد أو أي تجديد له أو طبيعة العالقة الناشئة عنه تستلزم قانونًا اتخاذ إجراءات التسجيل أو الشهر أو أي إجراء آخر حتى يكون نافذًا في مواجهة الغير، التزم الطرفان باتخاذ تلك الإجراءات في الحدود التي يقررها القانون، وتحمل الرسوم والمصروفات المتعلقة بذلك وفقًا لما يحدده القانون أو ما يتفق عليه الطرفان كتابةً.

صا طبيعياً، فال يترتب على وفاة أي منهما انتهاء العقد أو فسخه تلقائياً،

8. وفاة أحد الطرفين: إذا كان أحد طرفي العقد أو كالهما شخ"

وإنما تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أو الخلف العام، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون، ما لم تكن طبيعة الالتزام أو نص قانوني أو اتفاق صحيح يقضي بغير ذلك.

9. عدد النسخ: حُ رر هذا العقد من عدد (عدد النسخ) نسخ أصلية متطابقة، تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها، وتكون لجميع النسخ ذات الحجية القانونية.

10. اللغة المعتمدة: إذا تم تحرير هذا العقد بأكثر من لغة، تكون النسخة العربية هي المرجع المعتمد في تفسير أحكامه وتنفيذه أمام الجهات الرسمية والقضائية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

11. رسوم الدمغة والرسوم والمصروفات القانونية (إن وجدت): يتحمل رسوم الدمغة وأي ضرائب أو رسوم أو مصروفات قانونية تفرض على هذا العقد أو على تحريره أو إثبات تاريخه أو توثيقه أو تسجيله الطرف (الثاني /الاول) الذي يحدده القانون.

وال يؤثر عدم سداد أي رسوم أو مصروفات من أحد الطرفين - متى لم يكن ذلك متعلقاً بصحة انعقاد العقد أو نفاذه قانوناً - على صحة باقي الالتزامات الناشئة عنه بين الطرفين.

المادة الحادية والعشرون: التوقيعات

ي قر الطرفان بأنهما قد اطلعا على هذا العقد بكامل مواده، وتمهيده، وجميع مالحقه ومحاضره - إن وجدت - وفهما جميع الحقوق والالتزامات والآثار القانونية المترتبة عليه، وأنهما وقعا عليه بإرادتهما الحرة، وهما بكامل أهليتهما القانونية، وبعد التحقق من صحة جميع البيانات الواردة به.

إقراراً نهائياً بقبوله والتزامه بجميع أحكامه وشروطه، كما يمتد أثر هذا التوقيع إلى جميع

و يُعد توقيع كل من الطرفين على هذا العقد

المالحق والمحاضر والمستندات التي تُعد جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد متى كانت موقعة من الطرفين.

وتكون جميع النسخ الأصلية الموقعة من الطرفين متطابقة في الحجية القانونية، ويعمل بأي منها في الإثبات والتنفيذ وفقاً لأحكام القانون.

إقراراً منهم بأي

و إذا وقع شهود على هذا العقد، فإن توقيعهم يقتصر على إثبات حضورهم واقعة التوقيع، وال يُعد كفالة أو ضماناً أو

التزام ناشئ عن هذا العقد، ما لم ينص القانون أو يوقعوا بصفتهم القانونية على خلاف ذلك.

الطرف الأول (المؤجر)

أحمد محمود علي

التوقيع

البصمة

الطرف الثاني (المستأجر)

شركة الرؤية للاستشارات

التوقيع

البصمة

الشاهد الأول - عند اللزوم

الاسم

الرقم القومي

التوقيع

الشاهد الثاني - عند اللزوم

الاسم

الرقم القومي

التوقيع